# 臺南市公立幼兒園及非營利幼兒園優先招收需要協助幼兒辦法修正總說明

為因應幼兒教育及照顧法於一百十一年六月二十九日修正公布，並經行政院定自一百十二年三月一日施行，遂依教育部函示重新審視本辦法條文，並修正需要協助幼兒之招收優先順序，以保障弱勢幼兒接受教保服務之權益，爰擬具本辦法修正草案，其修正要點如下：

一、增訂規範目的。（修正條文第一條）

二、現行條文第三條及第四條整併為第三條，並酌修文字及體例。（修正條文第三條）

三、修正需要協助幼兒之招收優先順序。（修正條文第四條）

四、酌修因應身心障礙幼兒就讀而減少班級招收人數之規定。（修正條文第六條）

# 臺南市公立幼兒園及非營利幼兒園優先招收需要協助幼兒辦法修正條文對照表

| 修正名稱 | 現行名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 臺南市公立幼兒園及非營利幼兒園優先招收需要協助幼兒辦法 | 臺南市公立幼兒園及非營利幼兒園優先招收需要協助幼兒辦法 | 未修正。 |
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 第一條　為辦理本市公立幼兒園與非營利幼兒園優先招收需要協助幼兒事宜，以保障其接受教育及照顧服務之權利，並依幼兒教育及照顧法（以下簡稱幼照法）第七條第五項及第十六條第二項規定，訂定本辦法。 | 第一條　本辦法依幼兒教育及照顧法第七條第五項及第十六條第二項規定訂定之。 | 增訂本辦法訂定目的。 |
| 第二條　本辦法之主管機關為本府教育局。 | 第二條　本辦法之主管機關為臺南市政府教育局。 | 酌修文字。 |
| 第三條　本辦法用詞，定義如下：<br>一、幼兒園：指設立於本市之市立幼兒園、公立學校附設幼兒園及非營利幼兒園。<br>二、需要協助幼兒：指二歲以上至入國民小學前之幼兒，且於入幼兒園當學年度具有下列情形之一者：<br>（一）身心障礙。<br>（二）低收入戶子女。<br>（三）中低收入戶子女。 | 第三條　本辦法用詞定義如下：<br>一、公立幼兒園：指設立於臺南市（以下簡稱本市）依幼兒園與其分班設立變更及管理辦法規定之公立類型幼兒園。<br>二、非營利幼兒園：指設立於本市依非營利幼兒園實施辦法規定之非營利幼兒園。<br>第四條　本辦法所稱需要協助幼兒，指年滿二足歲以上至入國民小學前幼兒，且具有下列資格之一者： | 一、現行條文第三條及第四條整併為第三條規定，並酌修文字及體例。<br>二、查幼兒園與其分班設立變更及管理辦法第三條、幼兒教育及照顧法施行細則第四條規定，已分別就幼兒園之類型及需要協助幼兒資格之認定設有明文，爰刪除相關文字，避免重複。 |

| | | |
|---|---|---|
| （四）原住民。<br>（五）特殊境遇家庭子女。<br>（六）中度以上身心障礙者子女。<br>前項第二款需要協助幼兒之認定，依幼照法施行細則第四條第二項至第七項規定辦理；且除第四目之情形外，該幼兒應設籍本市。 | 一、身心障礙。<br>二、低收入戶子女。<br>三、中低收入戶子女。<br>四、原住民。<br>五、特殊境遇家庭子女。<br>六、中度以上身心障礙者子女。<br>前項符合條件之幼兒，除第四款原住民外，應設籍於本市。<br>第一項第一款所稱身心障礙，指符合特殊教育法第三條規定，經本市特殊教育學生鑑定及就學輔導會（以下簡稱鑑輔會）鑑定安置，並領有證明文件者。<br>第一項第二款、第三款所稱低收入戶及中低收入戶，指分別符合社會救助法第四條第一項、第四條之一第一項規定，並領有證明文件者。<br>第一項第四款所稱原住民，指依原住民身分法第二條規定，經認定具有山地原住民或平地原住民之身分者。<br>第一項第五款所稱特殊境遇家庭，指符合特殊境遇家庭扶助條例第四條第一項規定，並領有證明文 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 件者。<br>第一項第六款所稱中度以上身心障礙者，指符合法定中度以上身心障礙資格，並領有身心障礙手冊或證明者。 | |
| 第四條　幼兒園應於招生名額內優先招收前條第一項第二款第一目之身心障礙幼兒後，再就其他需要協助幼兒辦理優先招收；逾招生名額時，應辦理公開抽籤。<br>依性別工作平等法第二十三條第一項第二款規定設立之非營利幼兒園，不受前項規定之限制。 | 第五條　公立幼兒園及非營利幼兒園應優先招收需要協助之幼兒，其招收優先順序依前條第一項各款辦理。<br>符合同一款條件致不能判定或遇有超額情形時，以公開抽籤方式決定。 | 一、調整條次。<br>二、依教育部一百十二年二月八日臺教授國字第一一二〇〇〇三五七七號函略以：「依幼照法第七條及其施行細則第四條規定，公立及非營利幼兒園應優先招收低收入戶、中低收入戶家庭子女、身心障礙幼兒、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女六類需要協助幼兒；且需要協助幼兒均應為優先招收對象，除身心障礙幼兒優先入園須經由地方政府所設特殊教育學生鑑定及就學輔導會（以下簡稱鑑輔會）鑑定安置入園外，其餘五類併同優先，不得另訂排序順位。」爰將現行第一項規定之招收優先順序予以修正。<br>三、另依教育部國民及 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 學前教育署一百十二年四月十日臺教國署幼字第一一二〇〇四四五七五號函略以，各園招收年齡層之需要協助幼兒均應並列為優先招收對象，不宜再以年齡排定招收順序。爰第一項所定需要協助幼兒之招收程序，不以年齡排定招收順序。 |
| 第五條　幼兒園招收需要協助幼兒人數達該園核定招收人數二分之一以上者，得報請主管機關增聘專業輔導人力。<br>前項所稱專業輔導人力，指依幼照法施行細則第五條所定之人員。 | 第六條　需要協助幼兒人數達全園當學年度核定招收人數二分之一以上，得報請主管機關增聘專業輔導人力。<br>前項所稱專業輔導人力，指依幼兒教育及照顧法施行細則所規定之人員。 | 調整條次並酌修文字。 |
| 第六條　幼兒園每招收一名身心障礙幼兒，得經本市特殊教育學生鑑定及就學輔導會及該校（園）特殊教育推行委員會之決議，減少該班招收人數一名至二名。 | 第七條　身心障礙幼兒就讀公立幼兒園及非營利幼兒園之普通班，經本市鑑輔會依其需求提供巡迴輔導、專業團隊、教育輔具或特教學生助理員等相關人力資源及協助後之綜合評估，認仍應減少班級人數者，得經幼兒園之特殊教育推行委員會決議減少班級人數。<br>前項減少班級人數之核算方式以每安置身心障礙幼兒一人 | 一、調整條次。<br>二、為符合現行實務運作，爰修正簡化文字。 |

| | | |
|---|---|---|
| | ，得減少該班班級人數一名至二名幼兒。 | |
| 第七條　幼兒園應成立招生工作小組，辦理需要協助幼兒優先入園之申請及審查，主管機關並得派員監督。 | 第八條　公立幼兒園及非營利幼兒園應成立招生工作小組，辦理需要協助幼兒優先入園之申請及資格審查，主管機關並得派員監督辦理。 | 配合修正條文第三條酌修文字。 |
| 第八條　本辦法自發布日施行。 | 第九條　本辦法自發布日施行。 | 調整條次。 |

檔　　號：
保存年限：

# 臺南市政府 函　法規查照10

地址：73001臺南市新營區民治路36號
承辦人：李依靜
電話：06-6358856
電子信箱：ireneli@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國112年7月31日
發文字號：府經人字第1120987345號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(27452_0987345A00_ATTCH1.zip)

裝

主旨：「臺南市政府經濟發展局組織規程」第三條及「臺南市政府經濟發展局編制表」業經本府於112年7月26日府法制字第1120972413A號令修正發布，請查照。

訂

一、依據地方制度法第27條第3項暨臺南市政府112年7月26日府法制字第1120972413B號函規定辦理。
二、檢送前揭令、函、組織規程、編制表（含修正總說明及修正條文對照表）各1份

線

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府人事處、臺南市政府法制處、本府經濟發展局 電子公文交換章 2023/07/31 15:30:02

法規委員會　112/07/31
1120007245

檔　　號：
保存年限：

# 臺南市政府　令



發文日期：中華民國112年7月26日
發文字號：府法制字第1120972413A號
附件：

修正「臺南市政府經濟發展局組織規程」第三條、「臺南市政府經濟發展局編制表」；「臺南市政府經濟發展局編制表」，並自中華民國一百十二年七月二十八日生效。

附修正「臺南市政府經濟發展局組織規程」第三條、「臺南市政府經濟發展局編制表」

市長黃偉哲

# 臺南市政府經濟發展局組織規程第三條修正條文

第　三　條　　本局設下列各科、室，分別掌理各有關事項：

一、工業行政科：工廠登記與管理、工廠統計分析、工廠校正與營運調查、製造業及其他相關技術服務業五年免稅證明、興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫審定、工業管線查核管理、工業部門溫室氣體減量、動產擔保登記、動員重要物資整備及管理等事項。

二、商業科：商業與公司登記及管理、商業與公司統計分析、自來水管承裝商登記、公平交易與商品標示查核及宣導、商業發展計畫、商圈與商店街輔導及發展、商業專案輔導、商業行銷等事項。

三、產業發展科：產業發展策略規劃、產業轉型與升級輔導、創新研發獎助與產學合作、創新創業與產業群聚輔導、創新育成基地業務推動、產業出版品之發行、新興產業推動、區域經濟發展、觀光工廠輔導、臺南中小企業服務團、地方經濟事務團體行政督導等事項。

四、工業區科：產業園區規劃、編定、開發、招商、土地租售及更新、產業園區廠商管理及服務連繫、土地管理維護、產業園區開發管理基金之設置與管理等事項。

五、投資商務科：本市招商業務之企劃與推動、投資環境整備、國內外招商活動與經濟會議籌辦、招商網、本局促進民間參與公共建設業務管考及提供廠商投資服務等事項。

六、能源科：加油站、加氣站、液化石油氣、公用天然氣、電力、電信及再生能源業務之登記、管理、協調與推動、自來水延管工程、災防業務、節電、節水、智慧電網與再生能源之輔導及推動等事項。

七、秘書室：文書、研考、企劃、法制、印信、檔案、事務、出納、採購、發包及不屬於其他各科、室之事項。

前項本府以組織自治條例及本規程劃分之權限，本局得以本局名義對外代表本市作成行政行為。

# 臺南市政府經濟發展局編制表

| 職稱 | | 官等 | 職等 | 員額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 局長 | | | | 一 | 比照簡任第十三職等，為地方制度法所定。 |
| 副局長 | | 簡任 | 第十一職等 | 一 | |
| 主任秘書 | | 簡任 | 第十職等 | 一 | |
| 專門委員 | | 簡任 | 第十職等 | 二 | |
| 科長 | | 薦任 | 第九職等 | 六 | |
| 主任 | | 薦任 | 第九職等 | 一 | |
| 專員 | | 薦任 | 第八職等至第九職等 | 七 | |
| 股長 | | 薦任 | 第八職等 | 九 | |
| 站長 | | | | (二) | |
| 科員 | | 委任或薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 三十七 | |
| 技士 | | 委任或薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 三 | |
| 助理員 | | 委任 | 第四職等至第五職等 | 十 | 內三人得列薦任第六職等。 |
| 技佐 | | 委任 | 第四職等至第五職等 | 一 | |
| 辦事員 | | 委任 | 第三職等至第五職等 | 三 | |
| 書記 | | 委任 | 第一職等至第三職等 | 三 | |
| 人事室 | 主任 | 薦任 | 第九職等 | 一 | |
| | 科員 | 委任或薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 二 | |
| 會計室 | 主任 | 薦任 | 第九職等 | 一 | |
| | 科員 | 委任或薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 二 | |
| 政風室 | 主任 | 薦任 | 第九職等 | 一 | |
| 合　計 | | | | 九十二(二) | |

附註：

一、本編制表所列職稱、官等職等，應適用「丁、地方機關職務列等表之八」之規定；該職務列等表修正時亦同。

二、為因應業務需要，得在本編制表內所列專員、科員(薦任)等職稱指定其中一人辦理法制業務。